

- Provincia di Catanzaro -

N° **38** Registro
Deliberazioni
28.12.2024

OGGETTO : Bilancio di previsione 2024/2026 – Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2023 (art. 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000).

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2024** Addì **28** Del mese di **Dicembre**
 Alle ore **9:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
 Comunale in seduta Ordinaria, I convocazione
 nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCIOLO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Natazia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	NO
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	NO
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	NO
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Com.le

D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaià il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 02 in data 21/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 06 in data 03/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023;

Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2023, il risultato di amministrazione risulta così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				4.989.407,59
RISCOSSIONI	(+)	1.503.693,13	3.309.035,30	4.812.728,43
PAGAMENTI	(-)	1.331.752,84	3.517.214,93	4.848.967,77
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.953.168,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.953.168,25
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.213.350,25	1.836.483,23	10.049.833,48
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del</i>				
<i>riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del</i>				
<i>dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.905.486,78	2.632.673,01	6.538.159,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) ⁽²⁾	(=)			8.464.841,94
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023 ⁽⁴⁾				4.914.882,76
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				283.092,65
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				459.503,38
Altri accantonamenti				161.397,10
			Totale parte accantonata (B)	5.818.875,89
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				320.047,01
Vincoli derivanti da trasferimenti				729.854,24
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				623.551,77
Altri vincoli da specificare				83.107,91
			Totale parte vincolata (C)	1.756.560,93
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	160.714,93
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	728.690,19

	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Appurato in particolare che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che il ricorso sporadico all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione non preclude la possibilità di utilizzare l'avanzo libero (Corte dei conti Piemonte, delibera n. 313/2013);

Ritenuto necessario procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, parte disponibile; al bilancio dell'esercizio 2024 per il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Dato atto che alla data odierna risulta già utilizzata una quota di avanzo disponibile per € 73.659,88;

Atteso che l'art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

Precisato che prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

- verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
- verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
- verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
- verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 del Fondo crediti dubbia esigibilità,

Ritenuto pertanto di applicare l'avanzo di amministrazione di Euro 24.000,00, per le seguenti finalità:

- Copertura di debiti fuori bilancio;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale ;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 1 (consigliere comunale Stefano Carabetta),

DELIBERA

- 1) di applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023, come di seguito specificato:

Fondi liberi:

Copertura debiti fuori bilancio Euro 24.000/00

Finanziamento spese di investimento Euro/.....

Finanziamento spese correnti non permanenti Euro/.....

TOTALE AVANZO APPLICATO Euro 24.000/00

- 2) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATA

Titolo/Tipologia	Denominazione	Variazioni in +	Variazioni in -
	Avanzo di amministrazione		24.000 ,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			24.000 ,00

SPESA

Missione/Programma/Titolo	Denominazione	Variazioni in -	Variazioni in +
01.11-1	Cap. 860000- Debiti fuori bilancio		24.000 ,00
TOTALE VARIAZIONI SPESE			24.000 ,00

RIEPILOGO FINALE

Variazioni	In aumento	In diminuzione
ENTRATA	Euro 24.000,00	Euro 0,00
Variazioni	In aumento	In diminuzione
SPESA	Euro 0,00	Euro 24.000,00
TORNA IL PAREGGIO	Euro 24.000,00	Euro 24.000,00

- 3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto, infine, che l'ente non fa sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria né all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (consigliere comunale Stefano Carabetta)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del **28/12/2024**

Delibera n. 38

IL PRESIDENTE
(f.to Claudio Panaia)


IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppina Ferrucci


